

1021496-81.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato

Magistrado: Alessandro Marcondes França Ramos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/12/2022

... optar pela contratação de seguro contra roubo, perda ou extravio, cujo prêmio anual não poderá exceder R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos).

§ 2º A instituição financeira não poderá aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão de crédito quando o beneficiário consignar a liquidação do valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento.

Art. 17. A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

1ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio 3915, São Paulo - SP - cep 08240-005

1021496-81.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1021496-81.2022.8.26.0007 - Procedimento Comum Cível

Requerente:

Benedita Viana

Requerido:

Banco BMG S/A

1ª Vara Cível do Foro Regional VII - Itaquera - Comarca da Capital _/SP _

Processo nº 2293/22 - dano moral

Autor: Benedita Viana

Réu: Banco Bmg

Vistos, etc.

BENEDITA VIANA ingressou com ação civil contra BANCO BMG. Alega, em síntese, que é aposentada (benefício nº 1815219731) e tomou conhecimento da existência de RMC, havendo descontos de seu pagamento desde 01.09.18, sendo objeto do contrato 14457003, incluído no sistema em 01.09.18. Aduz faltarem informações e que os descontos seriam eternos. Alega que é possível a pretensão de cancelamento do contrato de cartão de crédito (artigo 17-A da Resolução 28/08 do INSS). Pretende a exibição de documentos por "não ter conhecimento da contratação" de 1. Cópia do instrumento contratual assinado pela parte Autora e todos os seus anexos; 2. Cópia de todas as faturas; 3. Cópia de solicitação de emissão e comprovante de remessa de cartão de crédito; 4. Cópia do contrato e apólice de seguro prestamista; 5 (IV) a efetiva comprovação do envio do cartão de crédito consignado. Alega haver falta de informação sobre os valores descontados, pretendendo sua restituição em dobro. Pretende restituição em dobro de valores cobrados a maior, reconhecimento de abusividade e nulidade de cláusulas contratuais; condenação a recálculo de planilha e, como já se esperava, indenização por dano moral.

Negada a tutela de urgência (fls. 52/53).

Devidamente citada (fl. 59) a ré ofertou contestação (fls. 60/249) alegando: a) regularidade da emissão do cartão; b) possibilidade do pagamento do saldo da fatura de forma integral, não sendo obrigatório o pagamento mínimo; c) possibilidade de saque de até 70% do limite do cartão de crédito; d) utilização de saque estar vinculado a cédula de crédito bancário; e) autora manter cartão de crédito nº 5259 XXXX XXXX 1049, vinculado à (ii) matrícula 1815219731 e código de adesão (ADE) nº 53479871, que originou o (iv) código de reserva de margem (RMC) nº 14457003, junto ao benefício previdenciário nº 1815219731; f) nº 14457003 é a numeração interna do INSS; g) impugnação ao valor da causa; h) necessidade de confirmação da procuração; i) prescrição; j) efetiva contratação; k) autora ter sido a contratante; l) valores foram depositados na conta da autora; m) necessidade de restituição de valores, no caso de acolhida do pedido; n) impossibilidade de anulação do contrato; o) ausência de valor fixo decorre da natureza da contratação; p) na época da celebração do contrato a autora não mantinha margem consignável; q) falta de interesse processual para o cancelamento do cartão; r) em caso de cancelamento, mantém-se os descontos até a quitação – artigo 17-A, §1º da IN28/08 do INSS; s) ter havido pagamentos voluntários; t) inexistência de violação de dever de informação; u) impossibilidade de conversão de RMC em empréstimo consignado; v) impossibilidade de liberação de margem; w) inexistência de direito a restituição em dobro; x) necessidade de compensação, caso haja acolhida dos pedidos; y) inexistência de dano moral; z) improcedência dos pedidos.

Houve réplica (fls. 253/278).

É o relato.

DECIDO.

Trata-se de ação destinada a exibição de documentos cumulada com alteração de contrato e, sob o manto da gratuidade da justiça, busca de indenização moral.

Com razão a impugnação ao valor da causa.

Não há valor líquido de pretensa restituição, somente indicando-se o valor pretendido a título de dano moral.

A estimativa, arbitrária, do valor da causa não merece manutenção, devendo se limitar, ausente indicação objetiva de benefício patrimonial diverso, em R\$12.120,00.

Anote-se.

A alegação de prescrição não se sustenta, pois aplica-se o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor no que tange a restituição de valores, calculada mês a mês.

Por outro lado, no que se refere a revisão do contrato, o prazo é decenal, contado da subscrição, na forma do artigo 205 do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AINDA QUE SE CONSIDERE A OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC/2015, SUA ANÁLISE ESBARRARIA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que

o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Falta de prequestionamento acerca da violação ao art. 202, I, do CC/2002. Ainda que superada a ausência de prequestionamento, em observância à inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC/2015, a tese nele alegada não mereceria acolhimento, tendo em vista que, para tanto, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial devido ao disposto na Súmula 7/STJ.

3. Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que, em ação revisional de contrato, "o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.309/RS, Rel. Ministra Nancy Andrigli, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.993.775/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp 1.281.594/SP, concluiu que, nas pretensões relacionadas à responsabilidade contratual (como é o caso), aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/2002), que prevê dez anos de prazo prescricional.

2.? Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual? (AgInt no AREsp 1.876.763/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021).

3. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão pelo Superior Tribunal de Justiça quando irrisório ou exorbitante, circunstância não verificada na hipótese, em que a indenização foi arbitrada em R\$ 20.000,00. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Na hipótese em exame, o quantum fixado a título de verba honorária pela instância ordinária, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC/2015, e não se caracteriza como exorbitante ou desproporcional, a justificar a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.019.649/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Não há previsão legal para "confirmação de procuração" não havendo dúvida concreta sobre a outorga de poderes, máxime pelos documentos trazidos aos autos.

Rejeito a pretensão.

As partes são legítimas e devidamente representadas nos autos.

Possível o julgamento parcial do mérito.

O instituto da inversão do ônus da prova tem a finalidade de restabelecer a isonomia, já que há presunção legal de que o consumidor é a parte mais fraca da relação de consumo (artigo 4º, I, da Lei 8.078/90).

Trata-se de uma regra destinada à defesa de direitos do consumidor, desde que a alegação seja, alternativamente: a) verossímil; b) constatada sua hipossuficiência, não se tratando de regra automática ou obrigatória.

O conceito de verossímil é obtido pelo próprio sentido da palavra. Assim, deve ser considerado o fato provável, aparentemente verdadeiro. José Geraldo Brito Filomeno ensina:

“... a alegação do consumidor no sentido de que o acidente que sofrera resultara exatamente daquele defeito, baseado em laudo de constatação, por exemplo, produzido pela polícia técnica, pode parecer ao magistrado que analisa a ação reparatória verossímil, ou seja, aparentando ser a expressão da verdade real, donde disso resultar a decretação da inversão do ônus probatório”.

Para ser considerada verossímil a alegação há de ser reconhecida pelo julgador como cabível, viável ou lógica. Para tal reconhecimento é necessário que exista informação suficiente sobre o risco excessivo ou dano alegado, dificultando sua aplicação na extensão admitida pelo Princípio da Precaução.

Por outro lado, a hipossuficiência e a carência, financeira ou técnica, para avaliar o eventual dano ambiental são requisitos para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. O mesmo doutrinador adverte:

“Hipossuficiência como se sabe, entretanto, é terminologia do chamado Direito Social, ou Direito do Trabalho, e que deve ter, aqui, a conotação de pobreza econômica ou falta de meios, sobretudo em termos de acesso a conhecimentos técnicos ou periciais em dado conflito nascido de relações de consumo.”

Nenhuma das hipóteses está presente no caso concreto, sendo singela a comprovação da alegação, com simples apresentação de documentação própria – extratos de seus pagamentos, e não havendo hipossuficiência quanto ao conteúdo probatório, inclusive da pretensão moral.

Possível o julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo, pela desnecessidade de produção de prova oral ou pericial, bastando a análise dos documentos anexados.

Inicialmente ressalto que o autor e consumidora e a ré fornecedora, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie.

A ré fornece o serviço bancário e, diante da atividade, exige-se que a imputação de crédito ou sua concessão correspondam – exatamente – às operações realizadas pelas pessoas contratantes.

Trata-se de obrigação inerente ao contrato havido entre as partes.

Não havendo correspondência há violação aos artigos 14 e 20, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se imagina que uma instituição financeira possa admitir que seu sistema viabilize a fraude ou a utilização desconhecida ou desautorizada pelo titular da conta bancária.

Cabe ao réu garantir a segurança do sistema, prevenindo contra fraudes e não o fazendo arca com a responsabilidade em razão do risco de sua atividade.

Tal dever é decorrente da boa-fé-objetiva (artigo 422 do Código Civil) , afinal “... formado o vínculo contratual de consumo, o novo direito dos contratos opta por proteger não só a vontade das partes, mas também os legítimos interesses e expectativas dos consumidores. ...”.

Cabe ao fornecedor suportar os riscos decorrentes de sua atividade, tanto que respondem independentemente de culpa, pelos danos que causarem aos consumidores (artigo 14 da Lei 8.078/90), nos moldes da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A autora alega que não houve informação adequada.

A alegação é descabida.

Tem-se a fl. 85 o crédito de R\$2912,00 para a conta da autora.

O documento de fls. 86/93 demonstra que a autora subscreveu o documento e indicou como endereço (fl. 86, 89 e 93) A av. Nascer do Sol, que consta da inicial.

Não é só.

O mesmo endereço é repetido a fl. 94 e 98 agora com lançamento do número do prédio.

Some-se a apresentação do documento de identidade a fls. 92 e 101 ser a exata cópia de fl. 25.

O endereço das faturas (fls. 102/242) é o da autora e que consta da inicial, sendo evidente, ainda, que há específica disposição contratual (item 7.10) que previu a dispensa de envio físico e consulta via internet banking das faturas.

Há mais elementos a indicar a contratação, sendo irrelevante a existência ou não de termo de entrega do cartão.

Isso, pois, o saque de fl. 85 é visto desde novembro/18 (fl. 102), mas já em dezembro/18 houve pagamento integral dos valores gastos (fl. 102).

O saldo manteve-se zero ou próximo a isso até setembro/2019 quando houve novo saque de R\$3010,00, com pagamentos em desconto de RMC entre novembro/19 e julho/2021.

Em agosto/2021 houve quitação dos valores em aberto (fl. 105), mantendo-se saldo zero até fevereiro/22 (fl. 106), quando houve modesto uso (R\$192,00)

Evidente, assim, que fora a autora a contratante do produto RMC, sendo - assim - demonstrado que subscreveu o contrato, utilizou pontualmente a benesse que lhe fora oferecida e houve, sim, informação adequada da natureza do contrato.

Basta a leitura do que fora subscrito, não havendo nenhuma indicação de irregularidade ao consumidor.

Note-se, ainda, que a menção a setembro/2018 não encontra amparo nos documentos anexados nos autos, sendo claro equívoco da autarquia federal.

A autora poderia demonstrar com cópia de seu holerite, mas, estranhamente, não anexou nenhum documento que estava à sua disposição, sendo claro que a contratação somente surtiu efeitos a partir de outubro/18, nos moldes dos documentos supra indicados.

A contratação observou o disposto no artigo 6º da Lei 10.820/03 que dispõe:
Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha,

para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)

§ 1º Para os fins do caput, fica o INSS autorizado a dispor, em ato próprio, sobre:
I - as formalidades para habilitação das instituições e sociedades referidas no art. 1º;

II - os benefícios elegíveis, em função de sua natureza e forma de pagamento;

III - as rotinas a serem observadas para a prestação aos titulares de benefícios em manutenção e às instituições consignatárias das informações necessárias à consecução do disposto nesta Lei;

IV - os prazos para o início dos descontos autorizados e para o repasse das prestações às instituições consignatárias;

V - o valor dos encargos a serem cobrados para ressarcimento dos custos operacionais a ele acarretados pelas operações; e

VI - as demais normas que se fizerem necessárias.

§ 2º Em qualquer circunstância, a responsabilidade do INSS em relação às operações referidas no caput deste artigo restringe-se à: (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

I - retenção dos valores autorizados pelo beneficiário e repasse à instituição consignatária nas operações de desconto, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado; e

II - manutenção dos pagamentos do titular do benefício na mesma instituição financeira enquanto houver saldo devedor nas operações em que for autorizada a retenção, não cabendo à autarquia responsabilidade solidária pelos débitos contratados pelo segurado.

§ 3º É vedado ao titular de benefício que realizar qualquer das operações referidas nesta Lei solicitar a alteração da instituição financeira pagadora, enquanto houver saldo devedor em amortização. (Redação dada pela Lei nº 10.953, de 2004)

§ 4º É facultada a transferência da consignação do empréstimo, financiamento ou arrendamento firmado pelo empregado na vigência do seu contrato de trabalho quando de sua aposentadoria, observadas as condições estabelecidas nesta Lei.

§ 5º Os descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para: (Redação dada pela Lei nº 13.172, de 2015)

I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluído pela Lei nº 13.172, de 2015)

II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito. (Incluído pela Lei nº 13.172, de 2015)

Foi observada, ainda, a portaria 536/2017 do INSS, bem como o artigo 3º, §1º, II, e §4º e §5º da Instrução Normativa INSS/PRES Nº 28, de 16 de maio de 2008, bem como os artigos 15 a 17, que previram:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade; II - a instituição financeira poderá cobrar até R\$ 15,00 (quinze reais) de taxa pela emissão do cartão que, a critério do beneficiário, poderá ser parcelada em até três vezes. Parágrafo único. O valor previsto no inciso II do caput poderá ser atualizado anualmente, a partir de 1º de janeiro de 2020, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do ano anterior. (incluído pela Instrução Normativa nº 100 /PRES/INSS, de 28/12/2018)

Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa:

...

II - o limite da reserva de margem consignável para o pagamento de despesas contraídas utilizando cartão de crédito e para uso com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito é de um, vírgula quarenta (1,40) vez o valor da renda mensal do benefício previdenciário;

III - a taxa de juros não poderá ser superior a três inteiros por cento (3%) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo;

IV - é vedada a cobrança da TAC e quaisquer outras taxas administrativas, exceto a prevista no inciso II do art. 15 e § 1º deste artigo; e

V - o beneficiário, ao constituir a RMC, não poderá ser onerado com a cobrança de qualquer custo adicional de manutenção ou anuidade, excetuando o previsto nesta Instrução Normativa, de forma que a taxa de juros expresse o custo efetivo do cartão de crédito.

§ 1º O titular do cartão de crédito poderá optar pela contratação de seguro contra roubo, perda ou extravio, cujo prêmio anual não poderá exceder R\$ 3,90 (três reais e noventa centavos).

§ 2º A instituição financeira não poderá aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão de crédito quando o beneficiário consignar a liquidação do valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento.

Art. 17. A instituição financeira deverá encaminhar aos titulares dos benefícios com quem tenha celebrado contrato de cartão de crédito, mensalmente, extrato com descrição detalhada das operações realizadas, onde conste o valor de cada operação e local onde foram efetivadas, bem como o número de telefone e o endereço para a solução de dúvidas.

Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)

§ 1º Se o beneficiário estiver em débito com a instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea "b" do § 1º do art. 3º, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)

§ 2º A instituição financeira que receber uma solicitação do beneficiário para cancelamento do cartão de crédito, deverá enviar o comando de exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data da solicitação, quando não houver saldos a pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009)

§ 3º Durante o período compreendido entre a solicitação do cancelamento do cartão de crédito pelo beneficiário e a efetiva exclusão da RMC, pela Dataprev, não se aplica o disposto no § 3º do art. 3º. (incluído pela Instrução Normativa INSS/PRESS nº 39, de 18 de junho de 2009).

Não há demonstração de falta de informação ou abusividade contratual.

Evidente, ainda, que pela sistemática do RMC a falta de pagamento enseja cobrança de encargos, sendo evidente que as faturas foram encaminhadas para a casa da autora - tanto que realizou pagamentos diversos de saldos integrais.

Quando não há quitação integral há de responder pelos encargos do pagamento mínimo, nos moldes do contrato.

Nada há de irregular.

Não há cobrança a maior, alegação - por sinal - genérica e sem base concreta.

Tampouco há cláusula nula ou abusiva, não sendo indicada nem nomeada nenhuma irregularidade concreta.

Descabido recálculo de saldo, portanto, havendo cobrança estritamente do previsto no contrato.

Impossível, também, a conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado, cabendo ao interessado - se o caso - realizar por si a operação, posto que não há obrigação legal ou sequer previsão para a realização de tal operação.

Aplica-se ao contrato a taxa de juros prevista nos contratos.

No que tange ao cancelamento do cartão de crédito, não há comprovação de solicitação pela via administrativa.

Observo, assim, não haver necessidade de intervenção judicial para tal mister, sendo claro que caberá o pagamento dos valores em aberto em qualquer hipótese, observando-se o contido da IN28/2008 artigo 17-A, §1º.

Impossível, ainda, suspender prestação, pois a regulamentação do RMC tem solução diversa, bastando que haja pedido administrativo de cancelamento do cartão e pagamento do saldo em aberto para que sejam cessados os descontos.

O seguro prestamista está previsto - fls 90 e 96 item 9, nada havendo de irregular.

Observo que os pleitos, portanto, são manifestamente improcedentes.

Mesmo inexistindo demonstração de solicitação dos documentos pretendidos na via administrativa, o que ensejaria extinção por falta de interesse processual, a ré exibiu os documentos demonstrando que não há resistência.

Desde logo saliento que o item 3, consta dos contratos anexados, sendo desnecessária a remessa física de cartão por haver várias formas alternativas de contratação pela forma virtual ou sem a utilização do plástico.

Este foi, tradicionalmente, o uso dado pela autora.

Tampouco há necessidade de comprovação de envio de cartão de crédito consignado, pelos mesmos fundamentos.

Não há nenhuma evidência de irregularidade cometida pelo réu, cumprindo o INSS a expressa norma que rege seus empréstimos consignados (INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28, DE 16 DE MAIO DE 2008) e não há óbice aos referidos lançamentos no benefício do autor, nos moldes realizados que, assim, são exercício regular do direito e incapaz de gerar direito a indenização.

Rui Stoco ensina:

"Sustenta Caio Mário que o fundamento moral dessa causa de isenção da responsabilidade civil encontra-se no adágio: 'qui iure suo utitur neminem laedit', ou seja, quem usa de um direito seu não causa dano a ninguém. Na idéia de ato ilícito exige-se o procedimento antijurídico ou da contravenção a uma norma de conduta preexistente, de modo que não há ilícito quando inexiste procedimento contra direito. Daí o ic. I do art. 188 do CC enunciar a inexistência de ato ilícito quando o dano é causado no exercício regular de um direito reconhecido. Mas

o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede, embora o esteja exercendo, causa um mal desnecessário e injusto e equipara o seu comportamento ao ilícito. Assim, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever de indenizar.”

No que se refere ao dano moral, algumas considerações devem ser formuladas.

Em artigo publicado no Repertório de Jurisprudência IOB, o jurista Euclides de Oliveira define o dano moral:

“Em um sentido amplo e de caráter distintivo, pode afirmar-se que dano moral é todo dano não patrimonial. Acentua-se, aí, o caráter extrapatrimonial do direito lesionado, podendo ocorrer isoladamente (ex. - no crime contra a honra, sem reflexos de outra ordem além do vexame imposto à pessoa) ou em conjunto com o dano material (ex. - na lesão à integridade física do ofendido, com prejuízo à sua capacidade laborativa e mais o prejuízo estético).

Sob outro aspecto, pode afirmar-se que o dano moral implica em menoscabo a direitos da personalidade, como os referentes à vida, à saúde, à liberdade, à honra etc.

Nesse sentido é que se firmaram as proteções constitucionais antes analisadas e tidas como de caráter meramente enunciativo.

Numa conceituação mais elaborada, modernos doutrinadores apontam o dano moral como inerente aos efeitos negativos que a lesão provoca na pessoa. Será preciso, então, reparar o prejuízo decorrente da consequência desvaliosa, do menoscabo à personalidade. Ou seja, o dano moral importa em diminuição à subjetividade da pessoa, derivada da lesão a um interesse espiritual.

Numa e noutra dessas concepções teóricas, enquadram-se as mais variadas situações de fato submetidas ao julgamento dos tribunais: a dor pela perda de um ente querido, vergonha decorrente de uma deformidade física, o constrangimento de quem sofre imputação ofensiva à sua honra ou dignidade, o vexame social diante da execração por um crédito negado etc.”

Não há violação moral.

No caso em epígrafe não há conduta irregular da ré e seu mero descontentamento caprichoso, é tido como mero aborrecimento e, por isso não é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Venosa (2020, página 487) ensina, quando aos parâmetros para reconhecimento do dano moral:

“Nesse campo, o prejuízo transita pelo imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também qualquer dissabor mezinha da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonum pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino”.

Cavaliere (2021, página 132) salienta que:

“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a agressão a um bem ou atributo da personalidade que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação; que fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.

Dor, vexame, sofrimento e humilhação, repetimos, são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém."

Novamente há de se ponderar que o efeito psicológico há de ter como baliza o bonus pater famílias e jamais prestigiada a eventual susceptibilidade exacerbada, sendo nesta hipótese o dano meramente imaginário e, portanto, inexistente.

Antonio Chaves manifesta-se no mesmo sentido e adverte:

"... ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento que todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor-próprio pretensamente ferido, a mais suave sombra, o mais ligeiro roçar das asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadezas excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de Pandora do direito, centenas de milhares de cruzeiros. É preciso que exista realmente dano moral, que se trate de um acontecimento grave como a morte de um ente querido, a mutilação injusta, a desfiguração de um rosto, uma ofensa grave, capaz de deixar marcas indelévels, não apenas em almas de sensibilidade de filme fotográfico, mas na generalidade das pessoas, no homem e na mulher medianos, comuns, a ponto de ser estranhável que não sentissem mágoa, sofrimento, decepção, comoção".

Não existe, sequer em tese, violação moral no caso em epígrafe.

Cabível, diante do analisado, a análise do filósofo Luiz Felipe Pondé <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde/2019/07/um-juiz-para-chamar-de-seu.shtml> cujo currículo é bastante expressivo http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do;jsessionid=37CAD336DFE7BB8FFDDFCDC853CB08F.buscatextual_0 como se pode observar na plataforma Lattes <http://lattes.cnpq.br/0936609320400529>, com expressa menção em textos jurídicos <https://www.conjur.com.br/2018-nov-14/consultor-tributario-orespeito-legalidade-importante-reformas-tributarias> e eventos em organizados por Tribuna <https://odocumento.com.br/participacao-dos-jovens-na-politica-e-tema-de-live-do-tse-nesta-sexta-31/> <https://www.tre-ro.jus.br/imprensa/noticias-tre-ro/2020/Agosto/clipping-de-noticias> <https://www.facebook.com/watch/?v=2371957749776420> <https://trt-20.jusbrasil.com.br/noticias/585607585/luiz-felipe-ponde-inicia-o-xv-cifcm-com-palestra-sobre-lideranca-e-protagonismo> <https://trt-20.jusbrasil.com.br/noticias/585607585/luiz-felipe-ponde-inicia-o-xv-cifcm-com-palestra-sobre-lideranca-e-protagonismo> <https://trt-20.jusbrasil.com.br/noticias/585607585/luiz-felipe-ponde-inicia-o-xv-cifcm-com-palestra-sobre-lideranca-e-protagonismo>, em relação a sociedade brasileira.

Rui Stoco, em sua consagrada obra Abuso do Direito e Má-Fé Processual, não destoa: "Se é certo que toda demanda é o resultado de duas pessoas haverem entendido coisas diferentes ao ler a mesma norma, como já se afirmou, não menos correto que essa leitura há de ser feita segundo critérios éticos, informada pela boa-fé, enquanto padrão de comportamento exigido de todos quantos aceitaram viver em sociedade, onde a igualdade e o respeito ao próximo constituem garantias constitucionais asseguradas ao cidadão, como individualidade protegida, e à sociedade, enquanto estrato e tegumento que permeia a nação politicamente organizada... O objetivo foi estudar a boa-fé não só na sua origem filosófica, mas e principalmente, como pressuposto necessário para estar em juízo, onde a lei estabelece, como regra programática, a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e, como norma punitiva, a proibição de conduzir-se com o só objetivo de prejudicar ou de lesar" .

Sálvio de Figueiredo Teixeira, citado pelo mesmo Rui Stoco, mesma obra e mesma página:

"o processo não é um jogo de esperteza, mas instrumento ético da jurisdição para a efetivação dos direitos da cidadania".

Pierro Calamandrei adverte sobre a possível subversão do direito com o uso de ação judicial: "...os litigantes, ao contrário do Estado-Juiz, perseguem no processo objetivos mais limitados e egoísticos, às vezes em contraste, não declarado, com o objetivo maior do processo, que é o interesse da justiça".

Inexiste dano moral.

Ante o exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais reconhecendo o cumprimento do dever de informação e, ainda, serem os contratos cobrados pela ré relativos ao RMC regulares, inexistindo nulidade ou abusividade, inexistindo valores cobrados a maior ou de forma irregular, sendo manifesta a inexistência de dano moral, não havendo demonstração de solicitação administrativa de cópias ou resistência quanto aos documentos em que seria possível sua solicitação, com rejeição dos impertinentes na forma supra descrita.

Arcará o autor com custas e despesas processuais, além de honorários em favor dos patronos dos recorridos, em partes iguais, arbitrados em 15% do valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, do código de Processo Civil, para a remuneração não ser vil, dada natureza da causa, valor da condenação e tempo de tramitação da demandam, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P. I.C.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022.

Alessander Marcondes França Ramos
Juiz de Direito
assinado digitalmente